

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 284

El día viernes 25 de noviembre de 2016, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Ausente con aviso.

Asociación Inmobiliaria: Ausente con aviso.

CEPIA: Roberto Giassone.

Colegio de Arquitectos: Cristina Frenquelli, Carlos Bartmus y Diego Cavallero.

Colegio de Ingenieros Civiles: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: Mirtha Alessio, concejales titular y suplente en representación de la mayoría. Ausente, concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento Físico Ambiental. Ausente por motivos de salud, Directora de Obras Privadas.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM. Sin designar asesor del Concejo de Representantes. Carla Livelli, concejal representante en la unidad Técnica. Nazareth Paz Margonari, dibujante.

Visitantes: Fernando Rodríguez Queijó.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración del Acta N° 283.
- Concertación y Compensación.
- Presupuesto del INA- CIRSA para el estudio del perfil geomorfológico.
- Ingreso de nota de los vecinos de Villa del Río reclamando por instalación de galpones en zona residencial.

En primer lugar dan lectura y aprobación al acta de la reunión anterior.

Comienzan a tratar el tema de concertación y compensación, se adjunta el proyecto de ordenanza¹, con las correcciones resaltadas en amarillo.

Dan lectura al proyecto de ordenanza y van corrigiendo algunos artículos. Comienzan por las definiciones de concertación y de interés público, y la forma de determinarlo.

El Colegio de Ingenieros no acuerda con limitar la altura de las concertaciones. Bina personalmente opina que determinar que como máximo se concertarán dos plantas con siete metros es muy ajustado, ya que puede ingresar un proyecto que necesite más metros y sea razonable.

Bartmus acota que el punto "d" referido a la concertación por usos del suelo, donde dice: "siempre que no se vulnere derechos de terceros por incompatibilidad funcional", es poco claro.

Bina aclara que ese artículo se puso pensando en la posibilidad de concertar fábricas o galpones según la zona especial, evaluando previamente el impacto. Solicitan que se acote más el artículo y se agregue sujeto a estudio de impacto ambiental o informe técnico del CPUA. Bina responde que la ordenanza ya establece que debe tener dictamen del CPUA.

Debaten sobre el tema de hoteles, plantean que así como está la propuesta, los hoteles tendrían un piso más sin cargo directamente por ordenanza y si quieren concertar, podrían pedir dos pisos más.

Liliana Bina explica la posibilidad de que los hoteles vayan a concertación para obtener un piso y medio, en todas las zonas fuera del AC. Los presentes analizan distintas posibilidades.

¹ ANEXOS: Cuadro y proyecto de ordenanza sobre Concertación y Compensación.

En el artículo de Concertación por compensación de menor FOS por mayor altura, respecto a la localización en las zonas AC y Áreas Especiales en el AC, Bina consulta por qué no están los corredores.

El Colegio de Arquitectos plantea que la compensación sea también en los corredores. La asesora técnica Mónica Martínez manifiesta que faltan las posiciones de ADARSA y Asociación Inmobiliaria. Personalmente, ella no acuerda con la compensación fuera del AC3, y no acuerda con compensar en los corredores. Estuvo evaluando el impacto que generaron varios casos de compensación en AC, y no tuvieron un resultado positivo, además se genera un tejido muy heterogéneo. Comentan un caso en calle Cerro Blanco, donde se liberó la cantidad de viviendas y se generaron como cuatro pisos por el desnivel de terreno.

Diego Cavallero le responde que la evaluación debería ser más general, ese que mencionan es un caso muy específico. Y opina que la ciudad es dinámica y va creciendo, entonces lo que hoy es heterogéneo, el día de mañana se va unificando.

Martínez responde que generar dos pisos más en pleno barrio residencial puede ser de gran impacto, y agrega que el haber extendido el AC1 a determinados lugares, fue muy forzado. El proyecto de compensación por mayor altura es positivo cuando el lote es grande, de más de 2000m, porque de esa manera se minimiza el impacto. Pero es necesario controlarlo para que no se produzca de manera aleatoria. Debaten distintas alternativas.

Mirtha Alessio consulta sobre la posibilidad de permitir la compensación en los corredores, considera que se desvirtúa lo que pensaban al bajar las alturas. En algunos corredores como San Martín del lado de la montaña o Illia, se taparían las visuales.

Liliana Bina propone postergar la definición sobre este punto hasta que analicen los corredores.

CEPIA acuerda con compensar en los corredores, pero evaluando el impacto de cada caso.

Debaten acerca de proyectos presentados en AC que tuvieron impacto negativo en la zona.

Siendo las 9:45 se retira Roberto Giassone y se quedan sin quorum pero siguen debatiendo y evaluando la ordenanza de concertación y compensación.

Las instituciones analizarán el caso de los corredores y traerán su opinión para la próxima reunión.

Prosiguen con el artículo referido a las superficies liberadas en PB, se propone poner una leyenda en la carátula que diga: "Proyecto sujeto a Concertación por compensación de menor FOS por mayor altura – Los abajo firmantes declaran conocer que no se podrá afectar el edificio a futuras ampliaciones de ninguna naturaleza, siendo la infracción en este sentido causal de las sanciones establecidas en el Código de Faltas Municipal".

Se refieren al tema de las ampliaciones y construcciones preexistentes, cuando los lotes se vean afectados por el cambio de normativa.

Alessio consulta cómo van a controlar que en el FOS libre, luego no se hagan construcciones en infracción. Debaten sobre la necesidad de control de Estado a través del Tribunal de Faltas y la actuación del Tribunal de ética profesional cuando se cometen infracciones al Código de Edificación. Se refieren al poder de policía y la intervención de la justicia.

Respecto al artículo referido a los retiros, debaten acerca de si son 3 o 6 metros de cada lado, o seis metros de un lado y permitir el apoyo en medianera. Corrigen el texto, ya que no se entiende la redacción. Proponen que dependiendo de lo existente, se pueda apoyar en una medianera. Comentan acerca de los patios internos.

Analizan los casos de compensación. Actualmente hay en la ciudad cuatro edificios en desarrollo aprobados por el mecanismo de compensación, pero aún no están materializados como para evaluar concretamente el resultado.

En el artículo que establece una altura máxima por sobre el límite de cada zona, dice que no se podrán superar los 7 metros o dos plantas. Los presentes debaten sobre este punto. Se plantea la posibilidad de flexibilizarlo o solo establecer la cantidad de plantas.

Siendo las 10:00 se retira Carlos Bartmus.

Por otro lado, se refieren a establecer áreas estratégicas sujetas a concertación en distintos puntos de la ciudad. Por ejemplo en los lotes cercanos a la Iglesia del Carmen, lotes grandes en AC, pasajes que conectan dos calles, etc. Analizan el caso de los atravesamientos de manzanas en AC3. Plantean que es necesario hacer las gestiones desde el Estado e ir analizando caso por caso. Consideran que sería muy importante avanzar en este sentido y ya tener definidas las áreas estratégicas a concertar y darles un tratamiento integral que aporte al desarrollo urbano de la zona.

Se propone hacer una ordenanza específica para el tratamiento de las áreas de interés estratégico. Es necesario articular entre los privados, que haya un área específica en el municipio dedicada a eso. Bina plantea que no pueden hacerle el proyecto, pero sí, tener áreas estratégicas o zonas de interés y tratar de articular proyectos e ideas, para generar un proyecto urbano.

Se refieren a los cargos compensatorios. García Setti señala que le estarían poniendo cargos compensatorios también a los proyectos que surjan en las áreas de interés estratégico, y a todos los proyectos sujetos a concertación obligatoria. Bina defiende esa posición, ya que el privado debe aportar.

Se plantea que la concertación sea con cargo, salvo en el caso de los hoteles. Y la compensación sea sin cargo. En cuanto a los cargos de la concertación, analizan la propuesta de pedir el 50 por ciento de la plusvalía resultante del proyecto concertado. Bina explica que sería como ir a medias con la ganancia, descontando los costos de la gestión y construcción. Ejemplifica con algunos casos actuales de concertación. Debaten sobre el porcentaje y ordenanzas de otras ciudades.

Acuerdan con el mecanismo de concertación es una oportunidad de lograr mejores proyectos y mejoras en el espacio público y a la ciudad. Alessio comenta que se ha avanzado mucho en este tema en distintos gobiernos, no sólo los más progresistas lo están aplicando, es un mecanismo de gestión muy interesante.

Mirtha Alessio consulta cómo se aprueba la concertación. Bina le responde que el Concejo de Representantes aprobaría la posibilidad de concertar con ciertos beneficios a través de una ordenanza y finalmente la Dirección de Obras Privadas aprueba el plano, con esos parámetros establecidos.

Siendo las 10:10 se retira la concejal Mirtha Alessio.

El presidente les comenta que ya le solicitaron oficialmente el presupuesto al INA CIRSA para realizar el estudio del perfil geomorfológico. Laura Colladon traerá la respuesta por escrito para la próxima reunión.

Prosiguen con el último tema del orden del día, ingresó una nota con el reclamo de los vecinos de Villa del Río respecto a tres galpones que se construyeron en el barrio, en zona residencial. Los presentes observan las fotografías presentadas y analizan el reclamo. Lo seguirán tratando en el próximo encuentro cuando tengan quórum.

Siendo las 10:30 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

Dan lectura y aprobación al acta de la reunión anterior. Comienzan a tratar el tema de concertación y compensación, se adjunta el proyecto de ordenanza. Dan lectura al proyecto y van corrigiendo.

El Colegio de Ingenieros no acuerda con limitar la altura de las concertaciones. Bina personalmente opina que determinar que como máximo se concertarán dos plantas con siete metros es muy ajustado, ya que puede ingresar un proyecto que necesite más metros y sea razonable.

Bartmus acota que el punto “d” referido a la concertación por usos del suelo, donde dice: “siempre que no se vulnere derechos de terceros por incompatibilidad funcional”, es poco claro.

Bina aclara que ese artículo se puso pensando en la posibilidad de concertar fábricas o galpones según la zona especial, evaluando previamente el impacto. Solicitan que se acote más el artículo y se agregue sujeto a estudio de impacto ambiental o informe técnico del CPUA. Bina responde que la ordenanza ya establece que debe tener dictamen del CPUA.

Debaten sobre el tema de hoteles, plantean que así como está la propuesta, los hoteles tendrían un piso más sin cargo directamente por ordenanza y si quieren concertar, podrían pedir dos pisos más.

En el artículo de Concertación por compensación de menor FOS por mayor altura, respecto a la localización en las zonas AC y AE en el AC, Bina consulta por qué no están los corredores.

El Colegio de Arquitectos plantea que la compensación sea también en los corredores. La asesora Mónica Martínez manifiesta que faltan las posiciones de ADARSA y Asociación Inmobiliaria. Personalmente, ella no acuerda con la compensación fuera del AC3, y no acuerda con compensar en los corredores. Estuvo evaluando el impacto que generaron varios casos de compensación en AC, y no tuvieron un resultado positivo, además se genera un tejido muy heterogéneo. Comentan un caso en calle Cerro Blanco, donde se liberó la cantidad de viviendas y se generaron como cuatro pisos por el desnivel de terreno.

Cavallero le responde que la evaluación debería ser más general, ese que mencionan es un caso muy específico. Y opina que la ciudad es dinámica y va creciendo, entonces lo que hoy es heterogéneo, el día de mañana se va unificando.

Martínez responde que generar dos pisos más en pleno barrio residencial puede ser de gran impacto, y agrega que el haber extendido el AC1 a determinados lugares, fue muy forzado. El proyecto de compensación por mayor altura es positivo cuando el lote es grande, de más de 2000m, porque de esa manera se minimiza el impacto. Pero es necesario controlarlo para que no se produzca de manera aleatoria.

Alessio consulta sobre la posibilidad de permitir la compensación en los corredores, considera que se desvirtúa lo que pensaban al bajar las alturas. En algunos corredores como San Martín del lado de la montaña o Illia, se taparían las visuales.

Bina propone postergar la definición sobre este punto hasta que analicen los corredores.

CEPIA acuerda con compensar en los corredores, pero evaluando el impacto de cada caso.

Siendo las 9:45 se retira Roberto Giassone y se quedan sin quorum pero siguen debatiendo y evaluando la ordenanza de concertación y compensación.

Las instituciones analizarán el caso de los corredores y traerán su opinión para la próxima reunión.

Prosiguen con el artículo referido a las superficies liberadas en PB, se propone poner una leyenda en la carátula que diga: “Proyecto sujeto a Concertación por compensación de menor FOS por mayor altura, no se podrá afectar el edificio a futuras ampliaciones de ninguna naturaleza, siendo la infracción en este sentido causal de las sanciones establecidas en el Código de Faltas Municipal”.

Respecto al artículo referido a los retiros, debaten acerca de si son 3 o 6 metros de cada lado, o seis metros de un lado y permitir el apoyo en medianera. Corrigen el texto, ya que no se entiende la redacción. Proponen que dependiendo de lo existente, se pueda apoyar en una medianera.

En el artículo que establece una altura máxima por sobre el límite de cada zona, dice que no se podrán superar los 7 metros o dos plantas. Los presentes debaten sobre este punto. Se plantea la posibilidad de flexibilizarlo o solo establecer la cantidad de plantas.

Se refieren a establecer áreas estratégicas sujetas a concertación en distintos puntos de la ciudad. Analizan el caso de los atravesamientos de manzanas en AC3. Plantean que es necesario hacer las gestiones desde el Estado e ir analizando caso por caso. Consideran que sería muy importante avanzar en este sentido y ya tener definidas las áreas estratégicas a concertar y darles un tratamiento integral que aporte al desarrollo urbano de la zona.

Se propone hacer una ordenanza específica para el tratamiento de las áreas de interés estratégico. Es necesario articular entre los privados, que haya un área específica en el municipio dedicada a eso.

Se refieren a los cargos compensatorios. García Setti señala que le estarían poniendo cargos compensatorios también a los proyectos que surjan en las áreas de interés estratégico, y a todos los proyectos sujetos a concertación obligatoria.

Se plantea que la concertación sea con cargo, salvo en el caso de los hoteles. Y la compensación sea sin cargo. En cuanto a los cargos de la concertación, analizan la propuesta de pedir el 50 % de la plusvalía resultante del proyecto concertado. Bina explica que sería como ir a medias con la ganancia, descontando los costos de la gestión y construcción.

Acuerdan con el mecanismo de concertación es una oportunidad de lograr mejores proyectos y mejoras en el espacio público y a la ciudad. Alessio comenta que se ha avanzado mucho en este tema en distintos gobiernos, no sólo los más progresistas lo están aplicando, es un mecanismo de gestión muy interesante.

El presidente les comenta que ya le solicitaron oficialmente el presupuesto al INA CIRSA para realizar el estudio del perfil geomorfológico.

Prosiguen con el último tema del orden del día, ingresó una nota con el reclamo de los vecinos de Villa del Río respecto a tres galpones que se construyeron en el barrio, en zona residencial. Los presentes observan las fotografías presentadas y analizan el reclamo. Lo seguirán tratando en el próximo encuentro cuando tengan quórum.

PROYECTO DE ORDENANZA

VISTO

La Ordenanza N° 6024 que estableció la suspensión la aplicación del Artículo 4.1.12 de la Ordenanza N° 4021, fijando un plazo de 180 días para su revisión,

Y CONSIDERANDO

Que se han cumplido los plazos establecidos por la Ordenanza referida en visto.

Que en el ámbito del Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) se ha elaborado una propuesta de modificación de la normativa preexistente teniendo en cuenta:

1.-) La necesidad de adecuar el marco normativo existente para las figuras de concertación y compensación a partir de la evaluación de resultados de su aplicación desde su creación a la fecha y a fin de optimizar los procesos derivados de la puesta en vigencia de dichas figuras normativas.

2.-) Que la concertación y la compensación son figuras que deben propiciar la realización de proyectos urbanos que aporten al desarrollo armónico de la ciudad y que promuevan la incorporación de nuevos equipamientos innovadores a la ciudad, ampliando y mejorando a la vez el espacio público.

3.-) Que dada las condiciones de ciudad turística, la calidad del diseño de los espacios urbanos, debe ser un valor agregado a promover en el desarrollo de los proyectos de arquitectura y paisajismo.

4.-) Que es necesario garantizar la redistribución social de la plusvalía emergente de los procesos de concertación de emprendimientos de escala urbana, como así también equidad y transparencia en la determinación de cargos a cada una de las partes intervinientes.

Que basado en esas premisas, el Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) elevó a consideración de este Concejo de Representantes el proyecto de modificación de la Ordenanza N° 4021 en relación a la figura de concertación y compensación,

POR ELLO

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ Sanciona con fuerza de ORDENANZA

Artículo 1°:- SE MODIFICA el Artículo 4.1.12 de la Ordenanza 4021, PROYECTOS SUJETOS A CONCERTACION Y PROYECTOS SUJETOS A COMPENSACIÓN DE F.O.S. POR ALTURA el que quedará redactado de la siguiente manera:

“4.1.12.- PROYECTOS SUJETOS A CONCERTACIÓN

Se entiende por Concertación al proceso por medio del cual el Municipio puede establecer condiciones edilicias especiales en proyectos, según la determinación que se establece en los subsiguientes Artículos, imponiendo cargos compensatorios en los casos que correspondiera, todo ello con el objeto de posibilitar la realización de emprendimientos con impacto positivo en el desarrollo urbano de la Ciudad que estén encuadrados en la presente reglamentación.-A ese fin se establecen dos categorías de Concertación :

1) **Facultativa**, entendiéndose por ello, aquella que se realiza a solicitud del emprendedor o del Estado en forma voluntaria, y de acuerdo a lo reglamentado en el Artículo 4.1.12.1

2) **Obligatoria**, entendiéndose por ello, aquella a la que el emprendedor debe forzosamente acogerse para llevar adelante su proyecto y de acuerdo a lo reglamentado en el Artículo 4.1.12.2

4.1.12.1- PROYECTOS SUJETOS A CONCERTACIÓN FACULTATIVA

A los fines de la aplicación del mecanismo de Concertación Facultativa se establecen tres categorías de Concertación:

- 1.-) Concertación por Interés Público-
- 2.-) Concertación por compensación de menor FOS por mayor altura-
- 3.-) Concertación por cambio de norma, cuando ésta posibilita mayor ocupación que la norma precedente

4.1.12.1.1.: CONCERTACIÓN POR INTERES PÚBLICO

Determinación del Interés Público

La determinación de Interés Público de un proyecto al que se solicitara someter a proceso de concertación será establecido por Ordenanza, previo dictamen del CPUA.

Se denomina **proyectos de concertación por interés público** a aquello que contribuyen a significar e identificar el espacio urbano y que meriten condiciones especiales edilicias. El desarrollo de estos proyectos deberá constituir un aporte al desarrollo urbano del sector donde se localicen.

Se entiende por proyectos de interés público aquellos que cumplen con una o varias de las siguientes condiciones:

- **Proyectos de interés turístico:** son aquellos proyectos que incluyen actividades-usos turísticos que la ciudad por su rol dominante desea promover, tales como hoteles, espacios de recreación, deportes, teatros, espacios culturales, gastronómicos.-
- **Proyectos de interés productivo:** son aquellos proyectos cuyo desarrollo representa un aporte a la base económica de la ciudad, como generador de empleo y desarrollo de actividades básicas económicas.
- **Proyectos de interés social:** son todos aquellos proyectos que brindan servicios que den respuestas a necesidades comunitarias de salud, educación, culturales, sociales y deportivas.
- **Proyectos de interés patrimonial:** son aquellos proyectos en predios donde se localizan edificaciones de valor patrimonial, cuya modificación o sustitución, pueda significar la pérdida de los elementos referenciales que identifican la ciudad y su desarrollo. Tanto la

preservación de estas edificaciones como el uso público- colectivo de las mismas debe ser concertado.

En todos los casos los proyectos deberán integrar la variable ambiental en la resolución tecnológica, funcional y formal de los mismos, brindando servicios ambientales y mitigando el impacto de la urbanización mediante: disminución de los emisiones de CO₂, empleo de energías renovables, reducción de la radiación de calor - efecto invernadero, incremento de la superficie de absorción, tratamiento con verde de las áreas no ocupadas, preservación de especies arbóreas, entre otros.

Los proyectos declarados de Interés Público y sujetos a concertación deberán estar localizados y cumplimentar las siguientes condiciones:

4.1.12.1.1.1.: LOCALIZACIÓN

Los proyectos sujetos a concertación por Interés Público podrán localizarse en todo el ejido urbano, dependiendo de la zona los indicadores a concertar de acuerdo al Artículo 4.1.12.1.1.2. de la presente.

4.1.12.1.1.2.: CONDICIONES EDILICIAS A CONCERTAR

En los proyectos de Interés Público a concertar ubicados en las **zonas AC, Corredores y Áreas Especiales (AE) incluidas en las zonas AC**, podrán concertarse:

a.-) Dos Plantas más por sobre la altura máxima permitida para la zona. Estas dos plantas no podrán exceder los siete (7) metros de altura en más.

b.-) Usos del suelo, siempre que no se vulnere derechos de terceros por incompatibilidad funcional.

En el resto de la Ciudad podrán concertarse:

c.-) Aumento de FOS en hasta un 80% del establecido para la zona donde se localice el proyecto.

d.-) Usos del suelo, siempre que no se vulnere derechos de terceros por incompatibilidad funcional. Determinado con dictamen del CUPA

e) Retiros.

En el resto de la Ciudad no podrá concertarse mayor altura, excepto en el caso de hoteles.

4.1.12.1.1.3.: En el caso de los hoteles, éstos podrán solicitar un piso más sobre la altura máxima permitida en la zona donde se localicen y en el marco del mecanismo de concertación. En cada caso se evaluará los impactos que la mayor altura provoca sobre el entorno para dar o no curso a la solicitud por medio de Ordenanza específica.

4.1.12.1.1.4.- DE LOS CARGOS COMPENSATORIOS:

Los proyectos encuadrados en el Inciso 4.1.12.1.1. tendrán cargos compensatorios conforme lo establecido en el art. 4.1.12.5, con excepción a aquellos comprendidos en el Artículo 4.1.12.1.1.3, los que no tendrán cargos.-

4.1.12.1.2.: CONCERTACIÓN POR COMPENSACIÓN DE Menor F.O.S. por mayor ALTURA

Los proyectos que liberen superficie en Planta Baja, disminuyendo el FOS máximo obligatorio para la zona donde se localicen, podrán compensar esta superficie liberada en más, destinando una superficie equivalente a superficie cubierta sobre la altura máxima permitida para la zona, destinando este espacio libre en Planta Baja a espacio de uso público parquizado integrado a la vereda, con visibilidad desde ésta. Se tendrá especial atención al espacio de uso público resultante: calidad y cantidad, así como su vinculación con el entorno y las veredas y/o calles existentes.

Los proyectos sujetos a compensación de FOS por altura deberán cumplimentar con las siguientes condiciones en relación con la localización, superficie liberada, superficie cubierta, altura y retiros y cargos compensatorios:

4.1.12.1.2.1.: LOCALIZACIÓN

Los proyectos sujetos a concertación por compensación de menor FOS por mayor altura podrán localizarse en las zonas AC y Áreas Especiales en el AC. Y Corredores.

4.1.12.1.2.2. SUPERFICIE LIBRE EN PLANTA BAJA

En la superficie libre de Planta Baja compensada y destinada a parque está prohibido realizar construcciones que incrementen el FOS resultante de la compensación.

Esta prohibición deberá constar en carátula de plano a aprobar por parte de la Dirección de Obras Privadas con la siguiente leyenda: “Proyecto sujeto a Concertación por compensación de menor FOS por mayor altura – Los abajo firmantes declaran conocer que no se podrá afectar el edificio a futuras ampliaciones de ninguna naturaleza, siendo la infracción en este sentido causal de las sanciones establecidas en el Código de Faltas Municipal”. La referida leyenda deberá ser rubricada por el Propietario y el Profesional actuante.

4.1.12.1.2.3.- SUPERFICIE CUBIERTA MÁXIMA

Los proyectos no podrán superar la máxima superficie cubierta resultante de la aplicación de todos los factores de ocupación vigentes para la zona donde se localice (F.O.S. patios mínimos, perfiles de la edificación).

4.1.12.1.2.4.- ALTURA MÁXIMA:

Los proyectos no podrán superar en más Siete (7) metros o dos Plantas, la altura máxima permitida para la zona donde se localicen. En las dos plantas en más a ubicarse sobre la altura máxima permitida para la zona no será exigible el escalonamiento a 45°. El último piso de uso común deberá estar escalonado a 45° de frente y fondo y ocupar hasta el 50% de la superficie de la planta del último piso.

4.1.12.1.2.5.- DE LOS RETIROS:

Los proyectos que se sometan a compensación de menor F.O.S. por mayor altura de la edificación, deberán destinar el espacio libre en Planta Baja a retiros de frente mínimos de 6 metros pudiendo liberar una o ambas medianeras con un mínimo de tres (3) metros de cada lado o seis (6) metros de retiro de un solo lado. Los retiros de contrafrente se determinan por Art. 9.2 y 9.3.-

4.1.12.1.2.6.- DE LOS CARGOS COMPENSATORIOS:

Los proyectos encuadrados en el Inciso 4.1.12.1.2. no tendrán cargos compensatorios.

4.1.12.1.3.- EDIFICIOS EXISTENTES AFECTADOS POR CAMBIO DE ZONA:

Podrán estar sujetos a concertación, los edificios ya construidos que, por cambio de normativa, se vieran afectados por factores que permitan aumentar la altura o el FOS de los mismos.- En el caso de construcciones en las que, condiciones edilicias preexistentes impidan por cuestiones estructurales consolidar perfiles escalonados y/o por cuestiones funcionales aumentar la dotación de cocheras, se podrán concertar condiciones especiales para la adecuación edilicia siempre que dichas adecuaciones no supongan un perjuicio para terceros y/o impactos negativos en el entorno construido.

4.1.12.1.3.1.- DE LOS CARGOS COMPENSATORIOS:

Los proyectos encuadrados en el Inciso 4.1.12.1.3. no tendrán cargos compensatorios adicionales.

4.1.12.2- PROYETOS SUJETOS A CONCERTACIÓN OBLIGATORIA

Deberán ser sometidos a los mecanismos de concertación obligatoria entre Estado municipal-propietarios, aquellos proyectos de unión, subdivisión, ampliación o refacción de construcciones, movimientos de suelos y/o deforestación que afecte a las parcelas que reúnan las siguientes condiciones:

- a).-Los localizados en las Áreas de Interés Ambiental (AIA)
- b).-Los alcanzados por las Ordenanzas N° 6151 (AIP patrimonial)
- c).-Los localizados en Áreas de Interés Estratégico a determinarse por Ordenanza específica.

4.1.12.2.2.- DE LOS CARGOS COMPENSATORIOS:

Los proyectos encuadrados en el Inciso 4.1.12.2 tendrán cargos compensatorios según art. 4.1.12.5.

4.1.12.4 -APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS

En todos los casos establecidos en los Artículos 4.1.12.1.1 y 4.1.12.1.3. la autorización para la aprobación de los proyectos será otorgada por el Concejo de Representantes mediante Ordenanza, previo dictamen del Consejo de Planificación Urbano Ambiental. En caso de aprobarse, la Ordenanza habilitará a la Dirección de Obras Privadas del Municipio a proceder

a la aprobación de planos cumplimentado las disposiciones del Artículo 8º de este Código y los contenidos de la Ordenanza de autorización.

En todos los casos establecidos en el Artículo 4.1.12.1.2. el trámite de aprobación de proyectos se gestionará por ante la Dirección de Obras Privadas y Catastro debiendo contar la eventual aprobación con dictamen previo de CPUA .-

4.1.12.5.- CARGOS POR CONCERTACIÓN

La Ordenanza que autorice la concertación, determinará normas edilicias especiales que rijan sobre estas parcelas preservando los intereses públicos (resguardo ambiental colectivo) y los privados (ejercicio del derecho de propiedad) y establecerá, si correspondiera los cargos compensatorios a cargo del propietario o del Estado Municipal. Dichos cargos deberán estar constituidos por:

1.-) Un aporte económico a ser afectado a la adquisición de terrenos de dominio privado en laderas comprendidas en zona AP1 -

2.-) Otros bienes y/o servicios de Interés Público a ceder por parte del propietario al Estado Municipal o de éste a aquel y guardarán relación con el beneficio acordado a aquel o logrado para el propio Estado y a determinar por el Concejo de Representantes.

A fin de determinar la equivalencia económica de los cargos, el Municipio deberá contar con la tasación de la superficie en más a construir en el proyecto a concertar como así también en Monto de Obra de la inversión que se establezca como cargo.

En ningún caso la inversión en equipamiento u otro bien o servicio, realizada como cargo por la concertación podrá ser inferior al 50% del beneficio otorgado al inversor, entendiéndose éste como la plusvalía resultante de la mayor superficie concertada.